

Title: Công chức nghỉ việc khi tinh gọn bộ máy có được hưởng

Liên quan đến chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bà Vũ Thùy Trang, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH YouMe cho biết, theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013, để được hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động cần đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật hoặc đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không hoặc có xác định thời hạn. Hoặc đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp có hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định pháp luật trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng việc làm. Người lao động chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp: phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc chết. Theo quy định tại Điều 43 Luật Việc làm 2013, Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 được sửa đổi bổ sung bởi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019 thì công chức không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Từ những căn cứ trên, công chức không được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Công chức tự nguyện nghỉ việc

sớm trước tuổi nghỉ hưu thuộc các trường hợp quy định sẽ được hưởng các chế độ hỗ trợ khác áp dụng với khu vực công.Theo quy định, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2024 được tính theo công thức sau: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng = Mức lương bình quân của 6 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp x 60%.Trong đó, mức hưởng tối đa của người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định là không quá 5 lần mức lương cơ sở, tương đương 11,7 triệu đồng (áp dụng mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng).Bên cạnh đó, mức hưởng tối đa với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định là không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng.